



חברי המערכת: הרב אריאל סגרון והרב אליהו סעדון

גליון מס' 30 | נמסר ה' בחשוון תש"פ

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחווה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת לך לך

חשמל ותאורה הנדלקת ונכבית באופן אוטומטי בשבת

נושאי השיעור: מנורה ומצלמה הנדלקת באופן אוטומטי בשבת | פסיק רישיה דלא נחא ליה בדאורייתא ודרבנן | גרם כיבוי בשבת | נורות 'לד' ונורות ליבון - ההבדל ביניהם בשבת | הדלקת נרות שבת במנורות פלורוסנט | גרמא בבישול בשבת

והתארחנו בשבת אצל רבי אברהם גבאי, שאאמו"ר היה אוהב אותו מאוד, וסומך עליו בכל. ואאמו"ר היה רוצה בשבתות להתארח במקומות שיכול להרגיש שם כמו בביתו שלו.

ובערב שבת נסענו במכונית לבית הכנסת, והרב גבאי אמר לאאמו"ר שבחזור בכמה מקומות יש רחובות בהם התאורה פועלת באופן אוטומטי ונדלקת כשעוברים שם אנשים.

לאור זאת, אאמו"ר ביקש ממנו להעיר לו בכל מקום היכן שיש תאורה כזו בכדי להימנע מלעבור במקומות הללו. וכך הוה, שבחזרתינו מבית הכנסת היה רבי אברהם אומר לאאמו"ר היכן יש מנורה כזו, והוא היה עובר למדרכה השניה ועוקף, וכן על זה הדרך, ועד שהגענו לביתו היה כבר מאוחר מאוד.

והנה באותה שבת אף אחד לא שאל את אאמו"ר מפני מה מחמיר כך. אולם ודאי שכל מה שהחמיר שם כלפי עצמו אינו חובה מעיקר הדין כלל, כיון שהוא בעצמו לא ידע היכן יש מנורה כזו, ומכיון שאינו יודע נחשב הוא כ'מתעסק'.

וביאור 'מתעסק' הינו, שהנה בעשיית מלאכה שאסורה בשבת הדין הוא ש'מלאכת מחשבת אסרה תורה'. וכשאדם עושה מלאכה כשאינו יודע שהיום שבת, או שלא ידע שהמלאכה אסורה דינו שהוא שוגג. אך אם למשל אדם נשען על הקיר ובהישענו הוא הדליק את האור, פטור מלהביא קרבן, כיון שנקרא 'מתעסק'. שהוא אינו שוגג ואינו מזיד.

ולפיכך הוא הדין לגבי המעשה באאמו"ר, שהלך שם ברחוב ולא היה יודע היכן יש מנורות הנדלקות, ממילא הוא 'פסיק רישיה דלא נחא ליה' בצירוף כך שמדובר שהוא 'מתעסק', לכן ודאי שיש להקל.

אולם מכך שביקש שיאירו את עיניו היכן יש מנורות כאלו הבנתו שדעתו להחמיר בזה לפחות כלפי אחרים, היודעים היכן יש מנורות כאלו שצריכים להחמיר בכגון דא.

ראשית כל הנני רוצה להודות לכל הציבור והתורמים ולכל העוזרים והמסייעים שהשתדלו לסייע לנו בכל כוחם לתרום ולהתרים בימים הללו למען המוסדות 'יחווה דעת', וכדי שנוכל לבסס ולחזק את בית המדרש, ואנחנו רוצים גם להגביר חיילים לתורה. ובעזרת ה' נזכה שחפץ ה' בידינו יצלח ונלך מחיל אל חיל, להעמיד עוד תלמידי חכמים גדולים לעם ישראל שירביצו תורה ברבים וינהיגו את עם ישראל. אכ"ר.

א. שימוש בהתפתחות הטכנולוגיה בשבת

עם התפתחות הטכנולוגיה בשנים האחרונות החלו להשתמש בתאורה הנדלקת ונכבית באופן אוטומטי, על ידי שמזהה שעוברים במקום ההוא. ותאורה זו קיימת ברחובות מסוימים בחו"ל ובחדרי מדרגות. ויש לדון מה הדין במעבר במקומות הללו בשבת.

אמנם בארץ ישראל פחות רואים תאורה מסוג זה, ולכל הפחות אפשר לגשת אל בעלי המקום ולדבר על ליבם לבטל תאורה זו בשבת. אולם בחו"ל הדבר נפוץ הרבה מאוד, וכמעט שאין מה לעשות כנגד זה. שמעתי שיש כמה מקומות שיהודים ביקשו והתחננו משכניהם וגם מהשלטונות ולא הצליחו לשנות את המצב. מחמת כל מיני סיבות. ובאחד המקומות בצרפת הלכו היהודים שם לבית המשפט לנסות להעביר את רוע הגזירה, אולם גם שם נחלו כישלון חרוץ ובית המשפט הכריע שלא לקבל את בקשת היהודים.

והנידון במקרה הזה הוא משני אופנים: א. האם מותר לעבור שם כשיוודע שתידלק מנורה שם על ידי כך שהוא עובר. ב. כשעבר שם כבר ועצר, וכשימשיך אחר כך תיכבה המנורה האם צריך להישאר שם עד לאחר השבת, או מותר לו ללכת.

ב. מעשה רב במרן אאמו"ר וביאור המעשה

לפני כעשרים וחמש שנה נסעתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל ללונדון,



ובאמת מחמת כן בספרי הלכה ברורה (חלק אמירה לגוי סימן רעו) כתבתי שהרוצה לילך במקום כזה יש לו להקל אם גוי הולך לפניו, והמנורה נדלקת ונכבית מחמת הגוי, אך אילולא כן לא עלה בדעתי להקל בזה. ע"ש.

ולאחר זמן כשלמדתי שוב את סימן רע"ז, נראה לי לומר שאף אאמו"ר מרן זצוק"ל עצמו מה שנהג כן הוא משום חומרא בעלמא.

ויש לכך הוכחות בספרי מרן אאמו"ר. כגון בשו"ת יביע אומר ח"ט (הנד"מ חאו"ח סימן לה אות ו ובמ"ל) דן לגבי מקום שיש שם מצלמות אוטומטיות אם מותר לעבור במקומות אלו בשבת, ובתוך דבריו מביא את דברי שו"ת שבט הלוי ח"ט (חאו"ח סימן סט) ובשו"ת חשב האפוד ח"ג (סימן פג) כתבו שמותר לעבור במקום שנדלקת שם **תאורה**.

ולהלן יבואר שמצלמות ומנורות שני דינים הם, ואם דעתו שיש לאסור לעבור במקום שנדלקת שם מנורה, וכמו שמשמע ממעשהו בחו"ל, היה צריך לחלוק עליהם בכל כוחו, ולומר שבמקום שהמנורה נדלקת באופן כזה אסור לעבור שם.

ג. פסיק רישיה ולא ימות

וביאור הדברים כך הוא. הנה פסק מרן בשלחן ערוך (סימן רע"ז ס"א) וז"ל: נר שמונח אחורי הדלת, אסור לפתוח הדלת שמא יכבנו הרוח. ע"כ. מקור דין זה הוא במסכת שבת (קכ:). ורש"י שם (ד"ה בפסיק) מבאר שסיבת האיסור בזה היא משום הרוח שתבוא ותכבה את הנר ע"ש, והיינו שהוא 'פסיק רישיה ולא ימות'.

אמנם נאמרו בדין הזה עוד כמה ביאורים. רבינו חננאל (שם) פירש שה' דלת עצמה מכבה את הנר. והתוספות שם (ד"ה פותח) מבארים שהנר קבוע מקומו בדלת. ומרן בבית יוסף כתב את כל הפירושים וכן פסק בשלחן ערוך. אולם נתעסק כאן בפירושו של רש"י.

דהנה בספר תהלה לדוד [- מעיין גדול שחי בדור לפני השואה בזמן המשנה ברורה] כותב חידוש נפלא. שאם אדם נכנס בדלת הבית ועל ידי שהוא עומד שם חוסם הוא את הרוח מלבוא ולכבות את האש, שאסור לו ללכת משם שמא יבוא ויכבה את הנר. משום שאין הבדל אם פותח את הדלת ועל ידי כך נכנסת רוח, לבין אם הולך מעל יד הדלת ועל ידי כך נכנסת רוח ומכבה.

והיה נראה ללמוד מזה שיש לאסור בנדון האמור, כשהולך ברחוב ועל ידי כך נדלקים ונכבים אורות, כיון שהוא אותו מקרה שדינו שהוא 'פסיק רישיה' ואסור.

ד. דעת אחרוני זמננו

ובאמת כך ראיתי בכמה מפוסקי דורנו שהחמירו בענין הזה. כגון הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל בספרו חוט שני. ודעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאין זו אלא הבערה בשינוי, כיון שאינו מתכוון להבעיר בכך אלא רק לעבור שם, וכך היא דרכו.

לעומתם הגאון רבי מאיר מזוז שליט"א כתב לפני כמה שנים תשובה בע' נין זה בקובץ 'אור תורה' (כסלו תשס"ה) ושם ביאר שדין זה הוא נחשב כלאחר יד. ומשום כך יש להקל.

ובעל הילקוט יוסף כתב להשיב על דבריו שם, שאין זה נקרא 'כלאחר יד', אלא הדבר מותר מסיבה אחרת, והיא כיון שהוא 'פסיק רישיה' וכל 'פסיק רישיה' הוא אסור רק מדרבנן והטעם כיון שפסיק רישיה הוא כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואיני יודע לבאר דבריו, כיון שפסיק רישיה הוא חייב מדאורייתא, וכן פסק הרמב"ם (פ"ב מהלכות שבת ה"ו) והתוספות (שבת קג. ד"ה לא) וכל הראשונים, וצ"ע. והתוספות שם כתבו שרק על פסיק רישיה דלא ניחא ליה דינו הוא שמותר מדרבנן, אך פסיק רישיה סתם הוא מדאורייתא. וצ"ע.

וגם על מה שאמר שם שפסיק רישיה הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, צריך עיון, דהא כבר מבואר ששני דינים אלו שונים במהותם. ופסיק רישיה דינו שהוא אסור מהתורה לפי רובא דהראשונים, ואילו מלאכה שאינה צריכה לגופה דינה מדרבנן לגמרי.

ויסוד ההבדל הפשוט ביניהם הוא, ש'פסיק רישיה' היינו שאינו מתכוון למלאכה, רק המלאכה נעשית מעצמה על ידו. ואילו 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' אמנם אינו מתכוון למלאכה אך מתכוון ורוצה בתוצאה שיצא ממנה. [כך ביאר רבינו אברהם בן הרמב"ם, והכסף משנה? הביאו, ע"ש. והאחרונים מפלפלים בזה הרבה, ואכמ"ל.]

ה. גדר 'פסיק רישיה דלא ניחא ליה' ודינו להלכה

בדור האחרון חוברו שני ספרים חשובים מאוד, ובהם כתבו להתיר בענין הזה, לילך במקום שנדלקת שם תאורה אוטומטית. שו"ת 'שבט הלוי' להגאון ר"ש וואזנר זצ"ל, ושו"ת 'חשב האפוד' להגאון הרב חנוך דב פאדווא זצ"ל אב"ד לונדון. ובשני הספרים הללו מנמקים את דבריהם כאחד אך בקיצור, ולתועלת הענין אבאר את הדברים, ויש לכך השלכות לנושאים רבים בהלכות שבת.

הנה **ההגדרה** של 'פסיק רישיה דלא ניחא ליה' יסודה שלא איכפת לו אם תיעשה מלאכה זו או לא. וכך מבארים התוספות בשבת (שם), וכך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה (סוף סימן ש"כ ד"ה דלא ניחא ליה) ובעוד כמה מקומות. וכך כותב אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר (שם אות ב).

והדין ב'פסיק רישיה דלא ניחא ליה' הוא מחלוקת בין ספר הערוך (ערך סבר הובא בתוספות שם) להתוספות. דעת הערוך ש'פסיק רישיה דלא ניחא ליה' מותר לכתחילה, ולעומתו דעת התוספות שאסור [מדרבנן].

ואאמו"ר מרן זצוק"ל דן ארוכות בענין הזה כמי נפסק הלכה למעשה, ומסיק כדעת התוספות שיש לאסור בפסיק רישיה דלא ניחא ליה. ומוכיח זאת בהרבה ראיות, ומברר בדבריו שכן נראה שדעת מרן השלחן ערוך בכמה מקומות, ע"ש.

ותחילה יש לבאר את השימוש בחשמל ובתאורה בשבת אם היא דאורייתא או דרבנן.

ו. הפולמוס אודות דעת החזון איש בחשמל בשבת

התאורה שהיתה נהוגה עד הזמן האחרון היתה כזו שהדלקתה בשבת היא איסור דאורייתא. וכשהתחילו המנורות הללו להיות נפוצות בעולם דנו בה גדולי הפוסקים מה דין הדלקתה בשבת, והסיקו שהיא אסורה מדאורייתא, והסיבה כיון שיש בה חוט המתלהט, שהוא כעין מבעיר בשבת [אמנם בתאורת ה"לד" יש לומר שדינה שונה ולהלן יבואר].

אמנם החזון איש (חאו"ח סימן נ אות ט) דעתו ידועה היא שבהפעלת חשמל בשבת וכיבוי יש בזה משום מלאכת בונה וסותר.

והנפקא מינה גדולה בזה הוא לגבי הכיבוי, שאם המדובר הוא במנורות הפועלות על ידי חוט המתלהט איסור הדלקתן הוא איסור דאורייתא, אך כיבויים הוא איסור דרבנן, כיון שכיבוי בשבת האסור מדאורייתא היינו דוקא אם מכבה לצורך עשיית פחמים, דהיינו שרוצה בתוצר של אותו הכיבוי, אך אם מכבה כיון שאינו רוצה באור אין זה אסור אלא מדרבנן. וכך פסק מרן בשלחן ערוך (סימן שלד סכ"ז) שבגללת של מתכת יהיה אפשר לכבותה אף לדעת הרמב"ם, ע"ש.

אולם לדעת מרן החזון איש גם הכיבוי יהיה אסור מדאורייתא משום סותר.

והגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל התכתב בענין זה הרבה עם החזון איש, ובמכתביו אלו השיב על רוב ראיותיו ונדפסו בספרו שו"ת מנחת שלמה ח"א (סימן יא עמוד צא), ע"ש. ובדור האחרון היו כמה מגדולי הרבנים שחששו לדעת החזון איש כגון הגר"ח גריינימן והגר"ש אלישיב זצ"ל.

אאמו"ר מרן זצוק"ל השיב על כך בתשובה זו"ל: "שמעתי בימי חורפי ממורנו הרב הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל שסברת החזון איש אינה מחוורת". ועוד הקשה מסברא על דברי החזון איש, שאמנם רבים הם הפוסקים שסוברים שהדלקת חשמל אסורה היא מן התורה, אך מכל מקום לא אשתמיט לשום פוסק מן האחרונים לחדש חידוש גדול כזה שיש בחשמל משום בנין וסתירה.

לפיכך מסקנת אאמו"ר מרן זצוק"ל שהדלקת חשמל בשבת אסורה משום הבערה, וכיבוי הוא כאמור שבדרך כלל הוא מדרבנן וכמו שנתבאר [ראה שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ל סימן יט אות יד וח"ז חאו"ח סימן לז אות ג].

ז. הדלקת מנוע בשבת

ונפקא מינה נוספת במחלוקת זו של החזון איש והאחרונים היא לגבי מנוע חשמלי, שבמנוע אין בו חוט המתלהט, ואין בו אש, ומשום כך כתב המנחת יצחק שהדלקתו בשבת אסורה מדרבנן, אך להחזון איש איסורו יהיה מדאורייתא.

לפיכך מסיק המנחת יצחק ח"ג (סימן כג) וכן פסק אאמו"ר מרן זצוק"ל (שו"ת יביע אומר ח"ז חאו"ח סימן לח) שאם חם מאוד בחדר, ורוצה להדליק מזגן שמותר בזה לומר לגוי שידליק, כיון שהמזגן פועל על מנוע וכאמור איסורו הוא מדרבנן, ואמירה לגוי היא מדרבנן הוי שבות דשבות במקום צער, ומותר. וכן הדין במקום קר שאפשר לומר לגוי להדליק מזגן אף במקום שאין שם חשש חולי.

אכן אם יש חשש חולי אפשר לומר לגוי אף במקום שיש שם איסור דאורייתא [כן פסק מרן בשלחן ערוך סימן שכח ס"ז].

ח. הדלקת נרות שבת במנורות פלורוסנט

מלבד הנורות שהיו בשימוש עד השנים האחרונות (ליבון), היה גם מנורות ניאון "פלורוסנט", שבהם היה בתוך גוף המנורה "סטריטר" שהוא היה פועל על גז, ובתוך הסטריטר עצמו גם היה חוט המתלהט וממילא

איסור הדלקת מנורות אלו היה גם מדאורייתא [למרות שהמנורה עצמה אינה מתחממת כלל].

ובאמת יש נידון אם אפשר להדליק נרות שבת על ידי מנורות הפלורוסנט, כיון שאמנם יש בהם חוט המתלהט ודומה לאור הנרות, אך כיון שלמעשה האור הוא אינו אור של האש ממש ואינו דומה לאור הנרות כלל. אכן דעת הגר"ש אלישיב זצ"ל להקל בזה.

לדעתי יש מקום להסתפק בענין הזה. ודוגמא לדבר בפרשת השבוע שעבר (נח) "צהר תעשה לתיבה" - שיש שפירשו שהיא אבן טובה שהתה מאירה לכל התיבה, וודאי שלא יעלה על הדעת שיהיה אפשר לברך עליה על נרות שבת.

ולכן מי שאין לו נרות שבת שידליק מנורות כאלו כנרות שבת אך ללא ברכה [וראה בהלכה ברורה חט"ו בשו"ת אוצרות יוסף שבסוה"ס ס"ו שהאריך והרחיב בנושא זה].

ט. הדלקת תאורת "לד" בשבת

בדור האחרון התחיל להיות נפוץ מאוד להשתמש במנורות "לד", שאלו מנורות שאין בהם חוט המתלהט, ובנויים בטכנולוגיה חדשנית שאין בהם משום הבערה בשבת, והדלקתם בשבת הוא איסור דרבנן של הולדת זרם חשמלי.

וממילא אם עובר ברחוב העיר ויש שם תאורה הנדלקת אוטומטי במעבר שם, ותאורה זו היא "לד", מותר לעבור שם בשבת. מפני שאיסורה הוא רק מדרבנן והוי פסיק רישיה דלא נחא ליה בדרבנן. וכן פסק אאמו"ר מרן זצוק"ל (שם) שבמקום של פסיק רישיה שיש בו גם הא דלא נחא ליה וגם שהאיסור הוא מדרבנן, מותר הדבר לכתחילה.

י. איסורי שבת הנעשים בידים

והנה לאחר שנתבאר לעיל אופן השימוש בחשמל ובתאורה בשבת, נבאר את דברי השבט הלוי וחשב האפוד האמורים לעיל.

הנה בין המלאכות האסורות בשבת יש מלאכת צידה, ויש בה הרבה פרטי דינים. אולם עיקר המלאכה נעשית בידי האדם, וכן רוב מלאכות שבת נעשות בידי אדם, בורר, טוחן, וכו', ובמלאכת צידה נאמר בה דין נוסף כשעשאה שלא בידיו, כגון שביתו פתוח ונכנס לתוכו צבי, והוא רוצה לצוד אותו על ידי שיסגור את דלת ביתו, שגם היא נחשבת מלאכת צידה.

והכלל בזה שיש שצד בידיו - שתופסו בידיו, ויש שצד על ידי שמונע ממנו את היציאה החוצה, ובשניהם האיסור הוא דאורייתא.

יא. כיסוי תבשיל שלא נתבשל כל צורכו בשבת

דוגמא נוספת: בהלכות בישול נאמר שסיר שיש בו דבר המתבשל ומכסהו, ועל ידי הכיסוי הוא ממנהר את בישולו אסור בשבת. כיון שיש בבישול איסור שנעשה בידים, כגון 'מגיס' - מערבב את האוכל ועל ידי כך ממנהר את בישולו [ראה ביצה לד.]. ואסור מדאורייתא, ויש איסור שנעשה על ידי שפועל פעולה שעל ידה מונע מהחום מלצאת החוצה.

אמנם הגאון רב"צ אבא-שאול זצ"ל והגאון רבי משה לוי זצ"ל מדייקים מלשון מרן השלחן ערוך (סימן רנז ס"ד) שכתב: אם אינה מבושלת כל

ויסוד זה הוא דברי שו"ת שבט הלוי ושו"ת חשב האפוד וע"ש שכותבים בקיצור רב, וכאן נתבארו הדברים.

יד. גרם כיבוי בשבת

ויש לומר, שאף הרוצים להחמיר בנידון זה, אם עבר אינו חייב להישאר על עומדו כדי שלא יכבה, כיון שכבר נתבאר שכיבוי בחשמל הוא איסור דרבנן, משום שכיבוי אסור מהתורה רק כשצריך לפחמים ובחשמל אסור רק מדרבנן ובמקום כזה שהוא פסיק רישיה דלא ניחא ליה מדרבנן יש להיתר לכו"ע.

וכבר סיפרתי בעבר שפעם הנדיב מר משה סבא ע"ה שהיה אוהב תורה ולומדיה ותמך רבות בהקמת ובבנין 'יחווה דעת', התארח בשבת בבית מלון בירושלים, ושם היה חיישן בברזים שמפעיל את המים כשעומדים מולו, וכשרצה ללכת הסתפק אם מותר לו ללכת כיון שבכך יפסיקו המים לזרום. לאחר שבת פגש אותי ושאל אותי מה היה אמור לעשות. שאלתי אותו תגיד את האמת מה עשית, נשאת שם כל השבת!?

אמר לי 'חטאתי, עויתי, פשעתי, הלכתי משם...' השבתי לו שלא חטא ואין לו ממה לחשוש וכמו שנתבאר.

ולאחר מכן פניתי לרבנות ירושלים והם דאגו שהענין יסודר על הצד היותר טוב.

טו. הדין במנורות בחדרי מדרגות

והנה כל האמור הוא לגבי מנורות רחוב שם יש מעט אור והאור הנדלק הא בגדר של לא ניחא ליה כיון שלא איכפת לו ממנו. אך יש בחוץ לארץ מקומות שעושים כן גם בחדרי מדרגות, ושם כשאין תאורה שורר חושך ואפילה, לכן הטוב ביותר אם יניח שם מנורה קטנה וכיו"ב. אך ברוב המקומות אינם מסכימים לכך.

והנידון הוא אם מותר ללכת במקומות כאלו בעצימת עינים. דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שעצימת אינה מועילה במקום כזה. אולם דעת הגאון הרב מאיר מזוז שליט"א שעצימת עינים מועילה במקום כזה. אך אינם מביאים ראיות לדבריהם.

ויש פתרון לכך והוא ללכת עם גוי עימו יחד, ועל ידי הגוי תידלק המנורה.

בזמנו הייתי אצל הגאון רבי מאיר טוויל בברזיל שהוא תלמיד חכם מופלג, והוזמנתי אל ביתו בשבת בצהריים, ואצלו יש משרתת, וכשהגעתי חיכו לי שם ברחוב והמשרתת הולכת עימנו.

ופעם אחרת הייתי בפאריז ושם פגשתי יהודי אחד שאמר לי שיש בביתו בעיה זו ואינו יודע מה לעשות, וכשהצעתי לו לקחת לו גוי, אמר לי שהגויים של פאריז יקרים מאוד..., ובברזיל וארגנטינה הם יותר זולים.

והצעתי לו פתרון אחר והוא ללכת עם כלב, והכלב הוא יהיה הגורם להדליק את האור.

ואם אין לו גוי ולא כלב וצריך ללכת לתפילה אן לצורך סעודות שבת בדוחק גדול יכול לעבור שם בעצימת עינים. ואם המנורה היא 'לד' יש להקל לכתחילה וכאמור.

צרכה, אפילו להוסיף על הכיסוי אסור, שתוספת זה **גורם** לה להתבשל. ע"כ. ומכך שכתב מרן 'גורם' משמע שהוא איסור דרבנן גרידא.

אולם יש להשיב על דבריהם על פי מה שכתב מהר"ח או זרוע שייסד לומר שכל מלאכת מבשל היא גרמא, ואינה כמלאכות אחרות שעושה את המלאכה בידי, אלא מניח את התבשיל על האש וממילא נגרם ב"שול. ומחמת כן התורה חידשה שבבישול הדיו הוא שגרמא כך הוא דרך הפעולה האסורה. וכך כותב גם בספר מרכבת המשנה.

ועוד יש לומר על דבריהם, שדברי השלחן ערוך נסובים על מה שכתב בבית יוסף, ושם הוא מביא את התוספות (שבת מז: ד"ה במה) והסמ"ג ועוד ראשונים שכותבים כן, ושם בתוך דבריהם משמע שדעתם היא שאיסור זה אינו גרמא אלא דעתם היא שאסור מדאורייתא.

יב. חידושו הגדול של הרשב"א

והנה לאחר שנתבאר שאין צריך לעשות את המלאכה בידי, אלא אף אם מנע את יציאת הצבי במלאכת צידה, או מנע את בריחת החום במלאכת בישול - גם בהם האיסור הוא מהתורה.

והרשב"א (בחיידושים עמ"ס שבת קז.) מחדש חידוש גדול בענין מלאכת צידה. והוא שאם נועל את ביתו לשומרו, למרות שבכך הוא צד את הצבי ורוצה בכך לצוד גם את הצבי - מותר. מכיון שמותר לו לסגור את דלתו לשומרו.

ולפי האמור יש להתיר לעבור גם במקום שיש שם מנורה הנדלקת בעוברו שם, גם במנורה שאיסור הדלקתה הוא מהתורה, והטעם, שהרי הוא רוצה ללכת, למרות שעל ידי כך נדלקת מנורה, אבל מטרתו היא גם ללכת למחוז חפצו, והרי זה דומה לסגירת דלת הבית לשומרו ועל ידי כך הוא צד את הצבי.

יג. בירור דעת הרשב"א והראשונים החולקים עליו

אמנם הרבה מהראשונים חולקים על הרשב"א בזה, והר"ן (סוף פרק האורג) תמה על כך מאוד וחולק עליו, ע"ש. וגם המגיד משנה (פ"י מהלכות שבת הכ"ג) כותב שחלקו על הרשב"א ואין להקל כל כך ע"ש. ובשו"ת יביע אומר ח"ז (שם) מסיק שאין לסמוך על דברי הרשב"א הללו להלכה ע"ש.

ונראה לומר בזה, שנידון דידן קיל טפי מנידון הרשב"א. כיון שהרשב"א מדבר במקרה שסוגר את ביתו ועל ידי כך הוא צד את הצבי, אמנם הוא רוצה את הצבי. אך אם יבוא אדם ויאמר שאינו רוצה את הצבי כלל, ורוצה לסגור את ביתו לשומרו, ודאי שגם החולקים יאמרו שיש להתיר, כיון שכל דבריהם הם כשמתכוון במעשהו גם לצוד את הצבי, אך אם מתכוון לסגור את ביתו בלבד, וזו אינה פעולה של מלאכה, מסתמא שהדין יהיה שמותר.

ולפי האמור בנידון דידן יהיה מותר לגמרי לעבור שם, כיון שהעובר שם לא איכפת לו אם ידלק האור שם או לא, כיון שגם כך בדרך כלל לא חשון לגמרי שם, ובצירוף הא שהולך למקומו, ועיקר כוונתו הוא לעבור לצורך מקומו, לפיכך יש להתיר לעבור במקום שתאורת רחוב נדלקת שם מכוחו. ואפילו כשהתאורה היא תאורה שאיסור הדלקתה הוא איסור דאורייתא שיש בה חוט המתלהט וכאמור.